



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIFAL;**
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 18 Juli 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Serma Marzuki RT. 005/RW 002 Kel.
Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H Dkk, Para Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Bekasi, berkantor di Jalan Pintu Air No. 10A RT.004/RW03 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/PBM/SKK/II/2025 tanggal 20 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD RIFAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD RIFAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang dengan gagang kayu berwarna coklat ukiran macan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar **terdakwa MUHAMMAD RIFAL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD RIFAL** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Jl. Serma Marzuki Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "**memasukkan ke**

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks



Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi BOBY WAHYA HASTEBA, saksi NICOS KEVIN dan saksi NOVIAN CRISHAR CAHYONO mendapat informasi dari masyarakat terkait terjadinya tawuran di Jl. Serma Marzuki Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian saksi BOBY WAHYA HASTEBA, saksi NICOS KEVIN dan saksi NOVIAN CRISHAR CAHYONO menuju lokasi kejadian, sekira pukul 04.00 WIB ketika Para Saksi tiba di lokasi kejadian, tawuran yang dimaksud sudah selesai namun masih terdapat sekelompok anak muda yang berkumpul, selanjutnya saksi BOBY WAHYA HASTEBA, saksi NICOS KEVIN dan saksi NOVIAN CRISHAR CAHYONO mengamankan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan pada tangan Terdakwa. Setelah dilakukan interograsi Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis golok tersebut milik Terdakwa yang dibawa saat melakukan tawuran;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan tidak memiliki izin;

Bahwa perbuatan **terdakwa MUHAMMAD RIFAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIGOS KEVIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi bersama tim lakukan karena adanya kejadian tindak pidana kedapatan menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Tajam Tanpa Hak yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Serma Marzuki, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi karena telah kedapatan menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Tajam Tanpa Hak;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan untuk tawuran;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Perintis Presisi melakukan patroli di daerah bekasi kota, kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Tim Perintis mendapat kabar bahwa ada yang melakukan tawuran di jalan Serma Marzuki. Kemudian sekiranya sampai di Lokasi hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIB aksi tawuran tersebut telah selesai dilaksanakan namun karena saksi melihat ada yang masih membawa senjata tajam dan masih banyak sekelompok anak muda yang masih berkumpul, Tim Perintis Presisi mencoba mengamankan sekelompok anak muda yang membawa senjata tajam tersebut yang diduga habis melakukan tawuran di sekitar lokasi. Akan tetapi dihampiri dan coba kami amankan sekelompok anak muda tersebut berlari larian berpencar melarikan diri dan kemudian diamankan 3 (tiga) orang anak muda untuk dimintai keterangan namun ada 1 (satu) orang yang diamankan yang membawa senjata tajam berjenis golok tajam yang berukir macan, yang kemudian diamankan ke Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan senjata tajam tersebut dan tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan Terdakwa;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;
- 2. Saksi **NOVIAN CRISHAR CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi bersama tim lakukan karena adanya kejadian tindak pidana kedapatan menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Tajam Tanpa Hak yang telah dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Serma Marzuki, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi karena telah kedapatan menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Tajam Tanpa Hak;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan untuk tawuran;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim Perintis Presisi melakukan patroli di daerah bekasi kota, kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Tim Perintis mendapat kabar bahwa ada yang melakukan tawuran di jalan Serma Marzuki. Kemudian sekiranya sampai di Lokasi hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIB aksi tawuran tersebut telah selesai dilaksanakan namun karena saksi melihat ada yang masih membawa senjata tajam dan masih banyak sekelompok anak muda yang masih berkumpul, Tim Perintis Presisi mencoba mengamankan sekelompok anak muda yang membawa senjata tajam tersebut yang diduga habis melakukan tawuran di sekitar lokasi. Akan tetapi dihipir dan coba kami amankan sekelompok anak

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda tersebut berlari larian berpencair melarikan diri dan kemudian diamankan 3 (tiga) orang anak muda untuk dimintai keterangan namun ada 1 (satu) orang yang diamankan yang membawa senjata tajam berjenis golok tajam yang berukir macan, yang kemudian diamankan ke Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan senjata tajam tersebut dan tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saat pengakapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa melakukan tawuran di Jalan Serma Marjuki, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tawuran terjadi pada tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Serma Marjuki, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Serma Marzuki, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi karena telah kedapatan menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Tajam Tanpa Hak;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Terdakwa yang merupakan pajangan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan untuk tawuran;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIB dini hari Terdakwa berada di Kayuringin sedang berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.37 WIB ada *Direct Message* (DM) Instagram yang menyatakan ingin menyerang rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, dan pada saat sesampainya Terdakwa di rumah banyak teman-teman Terdakwa sudah berkumpul, kemudian Terdakwa menunggu Bersama dengan teman-teman Terdakwa disekitar rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 03.50 WIB sekelompok orang datang dengan membawa senjata tajam, kemudian pada saat itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah segera mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok bergagang kayu warna coklat dengan corak macan tersebut. Yang kemudian pada saat itu juga terjadi tawuran di jalan Serma Marjuki, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kemudian sekitar 04.00 WIB datanglah Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota untuk membubarkan Tawuran tersebut, yang kemudian orang yang melaksanakan tawuran tersebut berlari-lari untuk kabur dari Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian karena Terdakwa tidak kuat untuk berlari Terdakwa diam di tempat dan langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan senjata tajam tersebut dan tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang dengan gagang kayu berwarna coklat ukiran macan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang dengan gagang kayu berwarna coklat ukiran macan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula kejadian pada tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIB dini hari Terdakwa berada di Kayuringin sedang berkumpul

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.37 WIB ada *Direct Message* (DM) Instagram yang menyatakan ingin menyerang rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, dan pada saat sesampainya Terdakwa di rumah banyak teman-teman Terdakwa sudah berkumpul, kemudian Terdakwa menunggu Bersama dengan teman-teman Terdakwa disekitar rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 03.50 WIB sekelompok orang datang dengan membawa senjata tajam, kemudian pada saat itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah segera mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok bergagang kayu warna coklat dengan corak macan tersebut. Yang kemudian pada saat itu juga terjadi tawuran di jalan Serma Marjuki, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kemudian sekitar 04.00 WIB datanglah Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota untuk membubarkan Tawuran tersebut, yang kemudian orang yang melaksanakan tawuran tersebut berlari-lari untuk kabur dari Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian karena Terdakwa tidak kuat untuk berlari Terdakwa diam di tempat dan langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan senjata tajam tersebut dan tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari dalam rumah Terdakwa yang merupakan pajangan milik orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur barang siapa;
- Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, Bahwa Barangsiapa adalah subjek sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*Natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menjadi subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa MUHAMMAD RIFAL dan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan juga menerangkan bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD RIFAL;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, karena ada penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal tersebut berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;

Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita memberikan pengertian senjata dan tajam sebagai berikut : Senjata diartikan sebagai alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (keris, tombak, dsb) (1976;817); Tajam diartikan: 1. Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai dsb (tentang pisau, pedang, dsb); 2. Runcing, berujung lancip;

Bahwa unsur “tanpa hak”, diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu dan pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula kejadian pada tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIB dini hari Terdakwa berada di Kayuringin sedang berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.37 WIB ada *Direct Massage* (DM) Instagram yang menyatakan ingin menyerang rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, dan pada saat sesampainya Terdakwa di rumah banyak teman-teman Terdakwa sudah berkumpul, kemudian Terdakwa menunggu Bersama dengan teman-teman Terdakwa disekitar rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 03.50 WIB sekelompok orang datang dengan membawa senjata tajam, kemudian pada saat itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah segera mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok bergagang kayu warna coklat dengan corak macan tersebut. Yang kemudian pada saat itu juga terjadi tawuran di jalan Serma Marjuki, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kemudian sekitar 04.00 WIB datanglah Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota untuk membubarkan Tawuran tersebut, yang kemudian orang yang melaksanakan tawuran tersebut berlari-lari untuk kabur dari Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian karena Terdakwa tidak kuat untuk berlari Terdakwa diam di tempat dan langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan senjata tajam tersebut dan tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari dalam rumah Terdakwa yang merupakan pajangan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal *menerima menguasai, membawa menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukiran macan tersebut dilakukan secara tanpa hak, dan tidak berhubungan dengan pekerjaan, profesi atau aktifitas yang biasa dilakukannya sehari-hari;*

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks



- Bahwa senjata tajam jenis samurai yang terdakwa kuasai tidak berhubungan dengan pekerjaan dan terdakwa **tidak memiliki surat ijin** dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam penusuk atau senjata penikam;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada bagian kesimpulan hanya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan/atau seadil-adilnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang Namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitik beratkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang dengan gagang kayu berwarna coklat ukiran macan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata tajam ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang dengan gagang kayu berwarna coklat ukiran macan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin 24 Februari 2025 oleh Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., dan Uli Purnama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sastrawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Ajrina Febiani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ika Lusiana Riyanti, S.H

ttd

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suparman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sastrawati, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Bks